

Llicències i Drets d'autor

...

Autor: Enrique Pacheco Buil

Què són els drets d'autor?

Els drets d'autor constitueixen un dels principals drets de propietat intel·lectual. El seu objectiu és donar solució a una sèrie de conflictes d'interessos que neixen entre els autors de les creacions intel·lectuals, els editors, intermediaris que les distribueixen i el públic que les consumeix (Bondía, 1988).

A causa de la immediatesa dels mitjans digitals i al desconeixement general de les normes legals, de manera habitual ens trobem amb vulneracions als drets d'autor en Internet.



Quines obres estan protegides pels drets d'autor?



Qualsevol creació original artística, literària o científica està protegida pels drets d'autor ja sigui analògica o digital. Les obres que queden fora d'aquesta protecció serien les disposicions legals i en general tots els documents públics.

El dret d'autor d'una obra el té la persona que la crea i no és necessari registrar-la per a tenir el dret d'autoria.

Només en casos laborals es poden cedir els drets d'autoria a una persona jurídica. No obstant això, aquest fet ha de venir especificat en el contracte del treballador, en el qual se cedeix els seus drets d'autor a l'empresa.

Què són les llicències digitals?

Tots els llocs web estan formats per continguts digitals com a textos, fotografies, vídeos, animacions, música... i tots ells estan subjectes a una sèrie de limitacions en la seva utilització imposades pel seu autor.



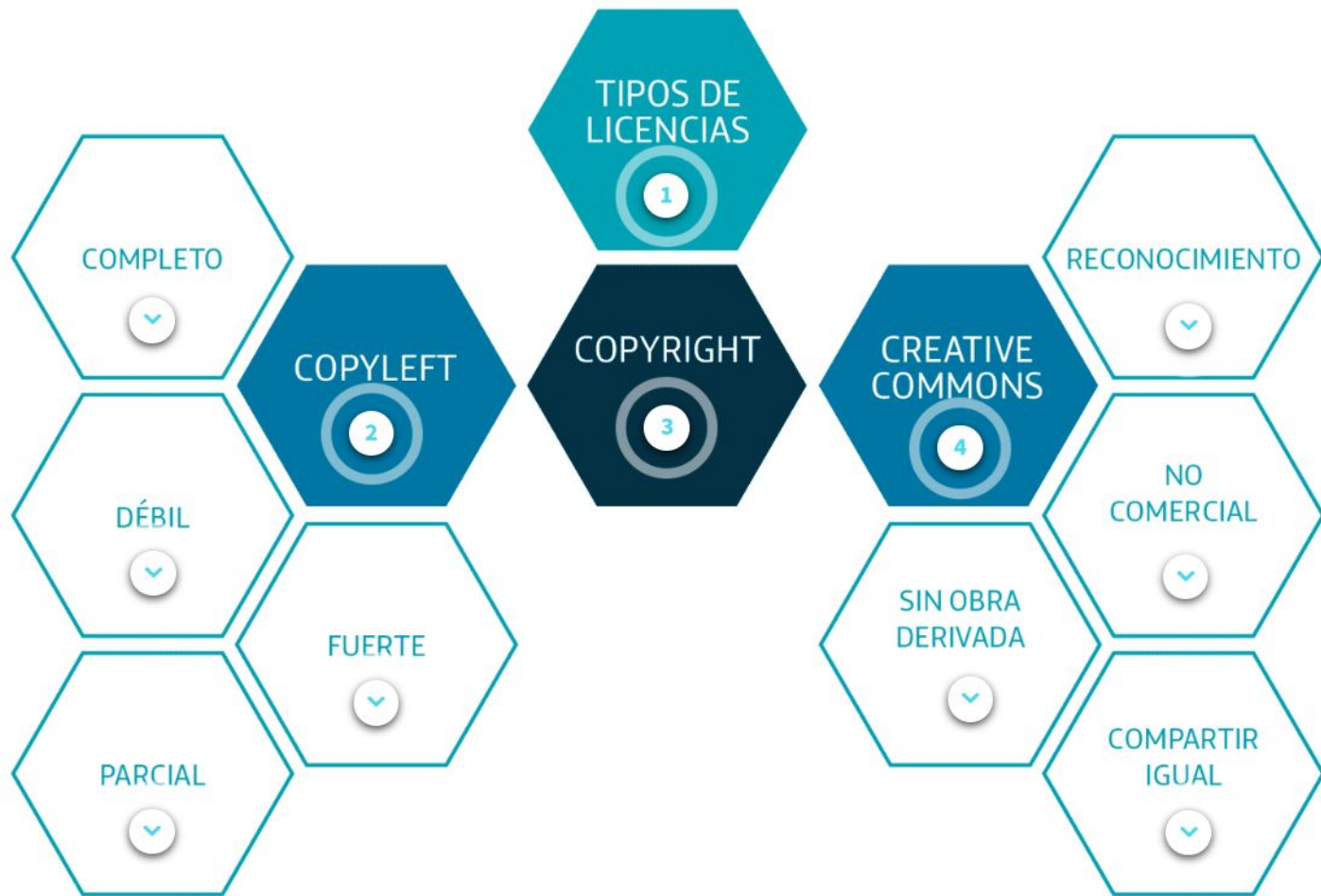
Llicència: concepte

Podem definir el concepte de llicència com l'autorització que l'autor d'un contingut o recurs digital atorga a altres persones per a poder modificar o utilitzar aquest contingut.

Les llicències poden ser en aquest sentit de dues maneres: restrictives, com en el cas del Copyright, en la qual l'autor té tots els drets reservats sobre aquest contingut o permissives, com Creative Commons, on l'autor només té alguns drets reservats.

Avui dia és comú veure denúncies a usuaris particulars o empreses per no complir els termes establerts per les llicències digitals o per utilitzar recursos digitals amb drets reservats. Conèixer els tipus de llicències ens ajudarà a evitar vulneracions de drets a l'hora de treballar amb continguts sota propietat intel·lectual.

Existeixen tres tipus de llicències: Copyleft, Copyright i Creative Commons. Vegem en què consisteixen i de quina manera podem utilitzar els continguts regulats per cada cadascuna d'elles.



Llicències Copyleft



En aquest grup s'inclouen aquelles llicències obertes que tenen per objectiu el seu ús, **modificació i redistribució de l'obra original** de l'autor o **versions** d'aquesta.

Depenent de l'autor es podrà permetre l'ús comercial o no. En aquest cas es reconeixen els drets d'autor encara que es pot utilitzar lliurement. Sempre que s'utilitzi aquest tipus de llicències, s'ha de citar la font original.

Copyleft

GPL

General Public License o Llicència Pública General (GPL) està orientada principalment a protegir la lliure distribució, modificació i ús de programari i codi obert.

Altres llicències Copyleft populars:

LGPL, AGPL, Mozilla Public License



Copyleft: aplicació a la informàtica

GPL. Exemples: Linux kernel, Audacity, Drupal, F-Droid, Git, GParted, Joomla, MariaDB, MySQL, Notepad++, WordPress.

LGPL: Exemples: aplicat principalment a llibreries informàtiques. Altres: VLC media player, Qt, Wine, 7-Zip, KWrite, Pulseaudio.

AGPL: Exemples: Grafana, Mastodon, Nextcloud, ownCloud, PeerTube, Proxmox, Signal.

Mozilla Public License (MPL). Exemples: Firefox, Thunderbird, LibreOffice.



Free as in Freedom



Free as in Freedom



Free as in Freedom



mozilla
FOUNDATION

Característiques positives i negatives

A favor

- Afavoreixen l'ús de la cultura.
- Proporcionen accés gratuït als continguts digitals.
- Respecten els drets d'autor i les seves condicions.
- Faciliten un major control de l'autor sobre les seves obres.
- Permet ús públic col·lectiu sempre que s'esmenti el creador original i sense previ pagament de cap compensació econòmica.

En contra

- Els autors no són reportats econòmicament per la seva contribució cultural a la societat.
- Algunes persones poden beneficiar-se de la distribució d'obres que no són les seves.
- Requereix que totes les obres derivades d'aquesta llicència, heretin la mateixa llicència.

Atès que aquestes llicències no reporten cap benefici als seus creadors, el seu ús no està penalitzat encara que sempre s'han de citar les fonts de procedència dels recursos utilitzats.

Llicències Copyright



És la més comuna en Internet. És una llicència d'ús digital que protegeix els drets d'autor i, per tant, permet a l'autor decidir sobre les condicions en què les seves obres poden ser distribuïdes i reproduïdes. Per aquesta raó, té com a lema "tots els drets reservats". Qualsevol usuari que vulgui fer ús d'un contingut protegit amb Copyright ha de ser autoritzat per l'autor i, en la majoria de les ocasions, pagar per això.

Copyright 1

Excepcions

Existeixen unes certes excepcions en les quals és possible utilitzar contingut protegit per Copyright sense autorització de l'autor, com per exemple, per a fins educatius, si bé ha de limitar-se a l'espai físic de l'aula on s'imparteixi el contingut.

A pesar que una pàgina web tingui fins educatius, no es pot utilitzar material protegit amb Copyright. És a dir, es permet utilitzar aquests continguts a l'aula però no penjar-los en un blog, pàgina web o aula virtual. Per a la defensa d'aquesta mena de llicències, existeixen organitzacions que vetllen pel correcte compliment de les mateixes com és el cas de la SGAE.



Copyright 2

DRM

És un tipus de llicència Copyright que protegeix contra la còpia i que s'inclou en gran part dels productes digitals comercials com a programari, música, vídeos, ebooks, etc i que limita tant l'ús del producte digital adquirit, que sol vincular-se a una marca de dispositiu o plataforma, com el nombre de còpies privades permeses.



Copyright: aplicació a la informàtica

OEM (original equipment manufacturer)

Tipus de llicència, normalment referida a sistemes operatius (encara que també es pot aplicar al maquinari), que supedita la venda del programari com a part integrant d'un equip informàtic nou (programaris preinstal·lats). Així, doncs, aquest programari no es pot vendre aïlladament, sinó juntament amb el maquinari que l'incorpora. Solen no disposar de l'embolcall de la versió normalitzada del producte. No es poden vendre ni cedir a tercers independentment del maquinari.

Retail

Consisteix en les versions de venda normalitzades d'un programari, amb els embolcalls que se solen veure a les botigues d'informàtica. A diferència de les versions OEM, es poden vendre independentment del maquinari que les suporta i poden tenir algun extra que no apareix en les versions OEM.

Llicències per volum: llicències destinades a empreses i institucions (com instituts i universitats). Són similars a les llicències OEM, però no estan vinculades a equips nous. Poden servir, per exemple, per instal·lar un programari d'ús comú en una xarxa d'ordinadors d'un institut.



Característiques positives i negatives

A favor

- Respecten els drets d'autor.
- L'autor rep diners per l'ús de la seva obra.
- Eviten que altres persones s'atribueixin l'autoria d'una obra aliena.
- L'autor decideix qui i com pot accedir a la seva obra.

En contra

- No és possible accedir als materials complets.
- Per a l'accés als materials es recorre a la pirateria.
- Dificultat en la creació d'obres derivades de l'original.
- Pot provocar dificultats en la difusió de l'obra.

Les llicències Copyright són les mes esteses i protegeixen l'autor enfront de la reproducció gratuïta dels seus continguts. Mai es pot fer un ús públic dels mateixos fora de l'aula sense reportar econòmicament als seus creadors.

Llicències Creative Commons



Existeixen una sèrie de llicències Creative Commons, cadascuna amb diferents configuracions, que permeten als autors poder decidir la manera en la qual la seva obra va a circular en Internet, lliurant llibertat per a citar, reproduir, crear obres derivades i oferir-les públicament sota unes certes restriccions.

Es solen usar i aplicar en la creació de continguts.

Creative Commons 1

Reconeixement

És el tipus de llicència Creative Commons més oberta. Es permet qualsevol explotació de l'obra, incloent-hi una finalitat comercial, així com la creació d'obres derivades i la seva distribució, la qual està permesa sense cap restricció. És molt semblant a una llicència copyleft o de caràcter obert.

Un exemple d'aquesta mena de llicència seria la Wikipedia. Podem citar tot el que vulguem de la seva pàgina sempre que citem la font.



Creative Commons 2

Reconeixement - No comercial

Aquest tipus de llicència autoritza la generació d'obres derivades sempre que no es faci un ús comercial. Tampoc es pot utilitzar l'obra original amb finalitats comercials.

Per exemple, si un professor crea un recurs digital i el posa en obert perquè la gent pugui utilitzar-lo, el posaria amb aquesta mena de llicència. Es pot usar lliurement sempre que es se citi a l'autor.

Aquest tipus de llicències és molt comuna en les fotos que els usuaris pugen a Flickr.



Creative Commons 3

Reconeixement - No comercial - Compartir igual

No es permet un ús comercial de l'obra original ni de les possibles obres derivades, la distribució de les quals s'ha de fer amb una llicència igual a la que regula l'obra original.

Aquesta llicència permet a altres persones retocar i construir sobre el seu treball de forma no comercial, sempre que li donin crèdit i llicenciïn les seves noves creacions sota termes idèntics.

Per exemple, si un professor puja una activitat al seu blog amb aquesta llicència, qualsevol professor que vulgui pot usar l'activitat i modificar-la al seu gust, sempre que es respecti la autoria original i es posi la mateixa llicència en l'activitat modificada.



Creative Commons 4

Reconeixement - No comercial - Sense obra derivada

No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.

Aquesta és la llicència més restrictiva. Només permet a altres persones descarregar els seus treballs i compartir-los amb unes altres a condició que se citi a la font i a l'autor, sense que aquestes puguin canviar-los de cap manera ni usar-los de manera comercial.

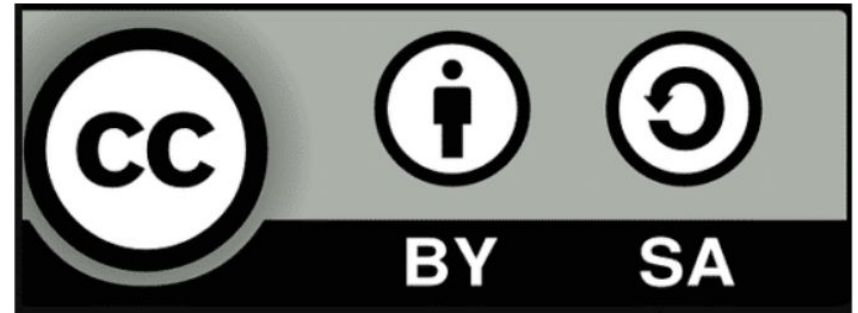
Un exemple seria la utilització d'un mapa amb aquesta llicència en classe, el qual no podria ser modificat ni complementat amb dades extres en cap concepte.



Creative Commons 5

Reconeixement - Compartir igual

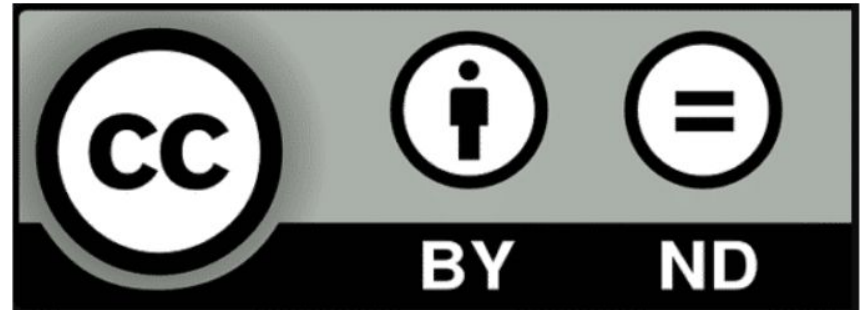
Amb aquesta llicència es permet l'ús comercial de l'obra i de les possibles obres derivades, la distribució de les quals s'ha de fer amb una llicència igual a la que regula l'obra original.



Creative Commons 6

Reconeixement - Sense obra derivada

Amb aquesta llicència es permet l'ús comercial de l'obra però no la generació d'obres derivades.



Creative Commons 7

Domini públic

L'autor que utilitzi aquesta llicència allibera la seva obra per al seu ús en qualsevol condició i context sense necessitat de ser citat.

L'autor renuncia als drets derivats de l'obra, com l'explotació econòmica o el reconeixement.



Característiques positives i negatives

A favor

- Existeix un benefici mutu entre autor d'una obra digital i els usuaris d'aquesta.
- Les cites a l'autor li poden beneficiar social o econòmicament.
- En ser recursos digitals gratuïts són consumits per molts usuaris.
- Són molt difoses en les xarxes socials.
- No són focus de pirateria ja que no tenen un objectiu econòmic.

En contra

- No hi ha beneficis econòmics directes per als autors.
- No hi ha control en l'ús de les obres.
- Els diferents tipus de llicències i la falta d'informació poden provocar errors d'ús. Sempre cal assegurar-se quin tipus de llicència Creative Commons està utilitzant una obra.
- Aquest tipus de llicències no es respecten en tots els països.

Per citar les fonts dels teus recursos. Com fer-ho?

1. Posa sota el recurs un enllaç a la web en la qual es va trobar el recurs.
2. Cita a l'autor.
3. Assenyala el tipus de llicència.

Webgrafia

Creación de contenidos digitales.

Autor: Francisco Javier López Iglesias.

Formación Fundación Telefónica.

Legislació de seguretat i protecció de dades.

Autors: Miquel Colobran Huguet Josep Ma. Arqués Soldevila.